

1500075-37.2021.8.26.0128
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Helen Komatsu
Comarca: Cardoso
Foro: Foro de Cardoso
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 25/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2056345/2021 - 11316279 - 494/20/503 - DEL.POL.CARDOSO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VIVIELEN DUARTE DO NASCIMENTO

Juíza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.
VIVIELEN DUARTE DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cardoso
Foro de Cardoso
Vara Única
Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500075-37.2021.8.26.0128 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500075-37.2021.8.26.0128
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2056345/2021 - 11316279 - 494/20/503 - DEL.POL.CARDOSO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VIVIELEN DUARTE DO NASCIMENTO

Juíza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.

VIVIELEN DUARTE DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 15h10min, na Rua Santa Helena, altura do nº 758, bairro Vila Balbino, nesta cidade e comarca de Cardoso/SP, vendeu 4,53 gramas (peso bruto) de cocaína, fracionadas em 2 (duas) porções, em invólucros plásticos, para Wilson Ribeiro Júnior, bem como manteve em depósito 4,49 gramas (peso bruto) de cocaína, fracionadas em duas porções em invólucros plásticos e, ainda, 4,16 gramas (peso bruto) de cocaína, na forma de 02 (duas) pedras de Crack, embaladas individualmente em invólucros de papel alumínio, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08/11 e laudo definitivo a fls. 13/15.

A acusada foi notificada para apresentar defesa prévia (fls. 84), a qual se encontra à fls. 88. A denúncia foi recebida em 01 de julho de 2021, conforme decisão de fls. 89/90.

A ré foi devidamente citada às fls. 105.

Foi designada audiência de instrução e julgamento de forma virtual, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como a acusada foi interrogada ao final.

Em debates orais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação da ré nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição do réu por falta de provas, eis que não haveria comprovação de efetiva venda de drogas pelo acusado. De forma subsidiária, pugnou pela desclassificação da conduta para porte de entorpecente para consumo pessoal e, caso assim não se entenda, que seja aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Após regular instrução probatória, os fatos narrados na denúncia restaram plenamente demonstrados.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 06/07), do auto de exibição e apreensão (fls. 08) e do exame químico toxicológico (fls. 13/15).

A autoria é certa.

Interrogada na fase policial, a acusada, embora tenha confessado ser usuária de drogas, negou ter praticado o delito de tráfico. Explicou que, quando dos fatos, não presenciou a ação policial na rua, a qual culminou na apreensão de drogas em poder de Wilson, bem como afirmou não conhecer este último. Informou que fora surpreendida pela atitude dos policiais militares, que ingressaram em sua residência e vasculharam o interior do imóvel. Disse que os policiais localizaram, na mesa da cozinha, um recorte de saco plástico, porém ratificou que os milicianos encontraram, em local que não soube identificar, uma porção de cocaína. Complementou que os militares encontraram no interior da sua carteira a quantia de R\$ 110,00, proveniente do seu trabalho como faxineira. Sobre as drogas, afirmou que era para consumo próprio. Por fim, disse que indagou Wilson sobre a afirmação de que este havia feito no sentido de que teria comprado as drogas da ré, sendo certo que este teria negado (fls. 24). Em juízo, apontou que os policiais localizaram duas capsulas de cocaína em sua residência, que se destinavam ao seu uso pessoal. Disse que Wilson não esteve em sua companhia no dia dos fatos. Não sabe o motivo pelo qual Wilson teria falado que adquiriu as drogas da depoente. Apontou ser faxineira e que o dinheiro era proveniente do seu trabalho no dia. O dinheiro localizado consistia em duas notas de R\$ 50,00 e uma de R\$ 10,00. Acrescentou ter dois filhos, de 11 e 2 anos.

A negativa da acusada, contudo, não merece prosperar

Com efeito, a testemunha Adejair Domiciano de Jesus da Silva, policial militar, disse que estava de serviço na Vila Balbino por volta das 15:00 e, como havia recebendo informações de tráfico por parte da ré, em patrulhamento, avistou Wilson pegando algo das mãos da ré. Wilson foi abordado e em seu poder houve a localização

de substância entorpecente. A ré ingressou na residência e dispensou o restante da droga pela janela. Na bolsa da ré houve a localização de R\$ 110,00 em notas diversas. Apontou que Wilson é conhecido dos meios policiais por ser usuário de drogas e praticar furtos para sustentar o vício.

A testemunha Marcos Roberto Lopes, também policial militar, relatou que no dia dos fatos estava em patrulhamento quando ingressou na rua da residência da ré, visualizou Wilson fazendo contato com a acusada e pegando algo dela. Wilson foi abordado e confirmou que havia adquirido a droga por R\$ 20,00 reais da ré. Quando a ré visualizou a viatura, esta ingressou na residência e jogou porções de crack e cocaína da janela e danificou as porções no chão da cozinha. Na bolsa da ré havia R\$ 110,00 em notas diversas. Tinha conhecimento de que a ré praticava o tráfico. A droga dispensada pela ré pela janela estava acondicionada de forma semelhante àquela localizada em poder de Wilson. Este é conhecido dos meios policiais por ser usuário de drogas e por praticar furtos.

Dessa forma, após regular instrução probatória, restou demonstrado que efetivamente a droga encontrada em poder da ré se destinava à entrega ao consumo de terceiros, observando-se que os policiais foram categóricos quando afirmaram que avistaram a acusada entregando um objeto ao usuário (Wilson), que posteriormente constataram ser entorpecente (4,53g de cocaína).

Ademais, na residência da acusada houve a localização de mais outras duas porções de drogas (4,49g de cocaína e 4,16 de crack), apreensão esta que foi precedida de atitude suspeita da acusada, a qual primeiramente tentou se esconder no interior da casa, após dispensou os entorpecentes pela janela e, em seguida, conforme relatado pelos milicianos, conseguiu se desfazer de uma parte da droga.

Vale destacar ainda que a acusada, ao mesmo tempo que afirma ser usuária de drogas, em específico cocaína (fls. 23), nada mencionou sobre a localização de duas porções de crack em sua residência. Não se desconhece que tais drogas possuem o mesmo princípio ativo. No entanto, não se discute que são drogas diversas, visto que o crack é produzido dos restos do refino da cocaína. Assim, partindo da premissa de que a ré é de fato tão somente usuária de cocaína, nada justificaria o armazenamento daquele. Tais circunstâncias, portanto, apenas reforçam a destinação mercantil da droga apreendida.

Ainda, foi localizado R\$ 110,00 em dinheiro, fracionado em notas diversas, indicativo do tráfico, observando-se que a versão da ré, no sentido de que se tratava de fruto do seu trabalho como faxineira, não foi ratificada por nenhum elemento probatório.

Por fim, convém ponderar que a desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu tão somente de operação rotineira, sem que houvesse qualquer indício de perseguição pelos policiais em relação à acusada em comento.

Fixada a responsabilidade da ré, passo à dosimetria da pena.

Em razão dos seus antecedentes e personalidade, circunstâncias e consequências do delito, bem como aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo inicialmente a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A acusado é primária, sem antecedentes e inexistem elementos seguros de que se dedique a atividades criminosas. Desta forma, diminuo a pena anteriormente estabelecida em dois terços, obtendo-se 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, pena esta que torno definitiva ante a ausência de causas modificadoras.

Tendo em vista o entendimento no sentido de que "o chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda (STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2016)", aliado ao cancelamento da Súmula 512 pelo STJ, não

se mostra possível a fixação do regime fechado, considerando o montante da pena aplicada (inferior a 8 anos). Estabelece-se, como consequência, o regime aberto. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo mediante depósito em conta indicada pelo juízo das execuções criminais e prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de CONDENAR a acusada VIVIELEN DUARTE DO NASCIMENTO ao cumprimento de 1 (um) ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa em seu valor mínimo unitário, como incursa no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo mediante depósito em conta indicada pelo juízo das execuções criminais e prestação de serviços à comunidade.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de recolhimento e certidão de honorários em favor do advogado nomeado, nos termos do convênio OAB/DPE.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (fls. 26), quantia esta que deve ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que a ré é beneficiária da justiça gratuita, ora deferida, fica dispensada do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Cardoso, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA